



PLANUL STRATEGIC PAC
2023-2027
MADR
Autoritatea de Management
pentru PS PAC



GHIDUL SOLICITANTULUI
aferent intervenției
**DR-28 - Crearea /modernizarea infrastructurii rutiere de
bază din spațiul rural**
- depunere on-line -

Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură pentru evaluarea generală a proiectului pentru intervenția DR-28 - Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural postat pe site-ul www.afir.ro

PLANUL STRATEGIC PAC 2023 - 2027
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai finanțărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Planului Strategic (PS) 2023-2027 și se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigențelor specifice ale PS 2023-2027.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea și depunerea proiectului de investiții, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a implementării proiectului dumneavoastră.

De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții eligibile pentru finanțări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele și acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de finanțare, al Studiului de Fezabilitate/m Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, al Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului și completării corecte a documentelor necesare.

IMPORTANT!

Pentru a obține informațiile cu caracter general, consultați paginile de internet www.afir.ro și www.madr.ro. De asemenea, pentru a obține informații despre PS și FEADR ne puteți contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

CUPRINS

CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

1.1 Contribuția intervenției DR 28 - Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural... 4

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA intervenției DR 28 - Crearea /modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile	5
2.2 Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului	6
2.3 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile	7
2.4 Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile	9
2.5 Principii și criterii de selecție a proiectului	10
2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)	14

CAPITOLUL 3 - ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU DR 28 - Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul

3.1 Completarea, depunerea și verificarea Dosarului Cererii de finanțare	15
3.2 Contractarea fondurilor	21
3.3 Achizițiile	25
3.4 Plată	27

CAPITOLUL 4 - INFORMAȚII UTILE

4.1 Documente necesare întocmirii Cererii de finanțare	29
4.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul AFIR	31
4.3 Dicționar	32
4.4 AFIR în sprijinul dumneavoastră	34

ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Anexa 1 – Model Cerere de Finanțare	link www.afir.ro
Anexa 2 – Model Contract de Finanțare	link www.afir.ro
Anexa 3 – Fișa DR 28 - Crearea /modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul	link www.afir.ro
Anexa 4 – Costuri medii pe km de investiție	link www.afir.ro
Anexa 5 – Model Hotărârea Consiliului Local privind implementarea proiectului	link www.afir.ro

1.1 Contribuția intervenției DR – 28 - Crearea /modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural la îndeplinirea Obiectivelor specifice și transversale din PS PAC 2023-2027:

Intervenția DR – 28 - Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 în prevederile art. 73 și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific 8 „Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile”.

Sprijinul acordat prin intervenția DR - 28, pentru investițiile de construcție, extindere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, va contribui la promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale.

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

BENEFICIARI ELIGIBILI sunt:

✓ Comunele (Unități Administrativ Teritoriale) și/sau asociațiile acestora înființate conform legislației naționale în vigoare.

ATENȚIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia.

Reprezentantul legal al asociațiilor unităților administrativ teritoriale este președintele consiliului de administrație, în conformitate cu legislația în vigoare.

Important!
Spațiul rural eligibil în accepțiunea acestei intervenții, cuprinde totalitatea comunelor, ca unități administrativ-teritoriale împreună cu satele componente.
Satele aparținătoare de orașe nu sunt eligibile.

Solicitanții/beneficiarii pot depune proiecte aferente intervențiilor de investiții derulate prin PS 2023-2027, cu respectarea condițiilor prevăzute art. 17 din HG nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027.

Conform HG 1570/2022, art. 15 alineatul (1) „Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru maximum 2 proiecte sau maximum 3 proiecte dacă unul dintre acestea vizează intervenția DR-19 - „Investiții neproductive la nivel de fermă”, **dar nu mai mult de un proiect pe intervenție de investiții**, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia și a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, după caz;
- b) să nu facă obiectul dublei finanțări cu o altă intervenție finanțată din FEADR sau din alte fonduri publice;
- c) nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 62 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, în orice etapă de derulare a proiectului.”

ATENȚIE :

UAT-urile care au depus Cerere de finanțare în mod individual, în cadrul sesiunilor de depunere aferente intervenției DR-28, nu mai pot beneficia de finanțare în cadrul unei asociații înființate conform legislației naționale în vigoare sau viceversa.

Beneficiarul are obligația de a respecta în totalitate legislația națională și europeană pe perioada derulării contractului de finanțare, inclusiv perioada de monitorizare a proiectului de investiții pe fonduri europene, pentru care solicită finanțare nerambursabilă.

2.2 Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca înaintea depunerii Cererii de finanțare să stabiliți, obiectiv, punctajul pe care proiectul îl realizează și să specificați valoarea punctajului în Cererea de finanțare, secțiunea A6 „Date despre tipul de proiect și beneficiar”.

Important!

Studiul de fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții vor fi întocmite conform legislației în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

ATENȚIE! Pentru justificarea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții toate informațiile concludente în acest sens, iar documentele justificative anexate să susțină aceste informații.

Pentru acordarea sprijinului financiar prin PS PAC 2023-2027, trebuie respectate următoarele condiții minime obligatorii:

✓ **Solicitantul trebuie să nu fie în incapacitate de plată**

Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, Registrul situațiilor de insolvență al Administrației Județene a Finanțelor Publice locale, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.

Atenție!

În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 742/13.09.2018 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții va fi verificată de către verificator de proiecte atestat conform legii pentru verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerintelor fundamentale aplicabile.

✓ **Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural**

Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente ale acesteia.

Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și Certificatul de înregistrare fiscală, Certificatul de Urbanism

✓ **Solicitantul trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului/bunului pe care se realizează investiția**

Îndeplinirea acestei condiții se va demonstra pe baza verificării unuia sau mai multor documente, după cum urmează:

-Extras de carte funciară din care să reiasă intabularea în domeniul public a dreptului de proprietate asupra bunului pentru unitatea administrativ teritorială (terenului pe care urmează a se realiza investiția) care face obiectul Cererii de finanțare pentru unitatea administrativ-teritorială.

Sau

- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UAT-urilor, atestat prin HG sau HCL.

Atenție! Pentru imobilele cu lucrările de cadastru finalizate se va completa secțiunea aferentă din Cererea de finanțare, cu informațiile cadastrale, AFIR rezervându-și dreptul de a consulta baza de date ANCPI, în vederea obținerii extrasului de carte funciară.

✓ Investiția care poate avea efecte semnificative asupra mediului va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă

În situația în care solicitantul la depunerea Cererii de finanțare nu deține documentul final de mediu (Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare, ca document final/Acord de mediu, emis de autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare), acesta trebuie prezentat la depunerea primei tranșe de plată, fără a se depăși termenul maxim prevăzut în contractul de finanțare.

ATENȚIE!

Nedepunerea documentului de mediu final odată cu solicitarea primei tranșe de plată, conduce automat la rezilierea contractului și recuperarea sumelor virate către beneficiar.

La depunerea Cererii de finanțare, în cazul în care solicitantul nu deține documentul final, criteriul se consideră îndeplinit, prin verificarea însușirii Declarației F din Cererea de finanțare .

ATENȚIE!

Pentru îndeplinirea condiției de eligibilitate este foarte important să demarați din timp demersurile la autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea documentului final aferent procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv pentru obținerea documentului de mediu final care poate fi Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare (ca document final) sau Acordul de mediu, dacă autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare va considera că proiectul impune aceste evaluări.

În cazul în care solicitantul a depus la dosarul Cererii de finanțare/Contract de finanțare unul din documentele precizate la pct. 8 (Cap. 4.1 - Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare) condiția de eligibilitate se consideră îndeplinită la evaluarea dosarului Cererii de finanțare și nu va mai fi solicitată și verificată la depunerea primei cereri de plată.

✓ Solicitantul se angajează ca activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.

Îndeplinirea acestei condiții va fi demonstrată în baza Hotărârii Consiliului Local al UAT/Hotărârilor Consiliilor Locale ale UAT-urilor pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea următoarelor puncte (obligatorii):

- angajamentul de a include în categoria activelor proprii activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului și de a le utiliza pentru activitatea care a beneficiat de finanțare, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți.

2.3 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile.

Finanțarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fișa INTERVENȚIEI - DR 28 – „Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural”, în limita valorii maxime a sprijinului.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarelor aspecte:

- **Investiții în active corporale:**

Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

- **Investiții în active necorporale:**

Legat de investițiile propuse prin proiect sunt eligibile costurile generale direct legate de acestea, după caz, menționate în secțiunea 4.7 "Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală" din Programul Strategic 2023-2027, respectiv:

1. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate.
2. Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.

- **Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului** pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 18, alin. (1) din Hotărârea nr. 1570/2022 și îndeplinesc următoarele condiții:

- a)** respectă prevederile cap 4.7.3 din PS 2023-2027;
- b)** sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii ori din cerințele minime impuse de PS 2023-2027;
- c)** sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- d)** sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

e) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții-montaj.

Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate și se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranșe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată.

Costurile generale ale proiectului la care se referă art. 18, alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea nr. 1570/2022 se defalcă pe subcapitole bugetare în cadrul bugetului indicativ al proiectului și trebuie să se încadreze în **maximum 10%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj.

Studiile de fezabilitate sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, proiectele tehnice aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanții pe intervențiile din PS 2023-2027, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să conțină informații tehnice, economice, detaliate și relevante în raport cu proiectul propus.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

- a)** sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare cu agenția de plată și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor fiecărei intervenții, cu excepția cheltuielilor cu întocmirea și depunerea proiectelor care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare;
- b)** sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor;
- c)** sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu agenția responsabilă de implementare;
- d)** sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii.

Atenție!

În cazul proiectelor care prevăd construcția/modernizarea în cadrul aceluiași proiect a mai multor drumuri de interes local care au categorii și/sau tipuri diferite de sisteme rutiere, se va prezenta câte un deviz pe obiect pentru fiecare astfel de drum, precum și devizul pe obiect centralizator.

Valoarea estimată a fiecărui serviciu (de ex. servicii de proiectare/consultanță/expertizare/asistență tehnică) incluse la capitolul 3 din devizul general/bugetul indicativ care depășește pragul valoric de 140.000 lei se va stabili pe baza a minim trei oferte de preț pentru fiecare serviciu, oferte care se vor atașa la Cererea de finanțare. În cazul în care valoarea estimată a serviciului nu depășește pragul valoric de 140.000 lei atunci solicitantul va atașa la Cererea de finanțare minim o ofertă în baza căreia a stabilit această valoare.

2.4 Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile

Categorii de cheltuieli neeligibile:

- a) achiziția de drepturi de producție agricolă;
- b) achiziția de drepturi la plată;
- c) achiziția de terenuri cu un quantum mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză, cu excepția achiziționării de terenuri în scopul conservării mediului și al conservării solului bogat în carbon sau a achiziționării de terenuri de către tinerii fermieri prin utilizarea instrumentelor financiare; în cazul instrumentelor financiare, plafonul respectiv se aplică cheltuielilor publice eligibile plătite destinatarului final, iar în cazul garanțiilor, plafonul respectiv se aplică cuantumului împrumutului suport;
- d) achiziția de animale, achiziția de plante anuale și plantarea acestora în alte scopuri decât:
 - (i) cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale, a unor fenomene climatice nefavorabile sau a unui eveniment catastrofal
 - (ii) cel al protejării efectivelor de animale de prădătorii mari sau cel al utilizării animalelor în silvicultură în locul utilajelor
 - (iii) cel al creșterii raselor pe cale de dispariție, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul angajamentelor menționate la articolul 70 sau
 - (iv) cel al conservării soiurilor de plante aflate în pericol de eroziune genetică în temeiul angajamentelor menționate la articolul 70
- e) rata dobânzii debitoare, cu excepția celei referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
- f) investițiile în infrastructuri de mare amploare, astfel cum sunt stabilite de statele membre în planurile lor strategice PAC, care nu fac parte din strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția investițiilor în banda largă și în măsuri preventive de protecție costieră și împotriva inundațiilor destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile;
- g) investițiile în împădurire care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și de climă conforme cu principiile gestionării durabile a pădurilor, dezvoltate în Orientările paneuropene privind împădurirea și reîmpădurirea.

Cheltuielile neeligibile adiționale sunt următoarele:

- ~ cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”
- ~ cheltuielile efectuate înainte de depunerea solicitării de sprijin și înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția:
 - cheltuielilor cu întocmirea și depunerea proiectelor
 - cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun înființare/reconversie plantații pomicole, plantații de struguri de masă, hamei și înființare perdele de protecție, în cadrul intervențiilor a cărei arie de eligibilitate permite aceste culturi, pot fi realizate după depunerea Cererii de finanțare
 - cheltuielilor cu activitățile pregătitoare pentru înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale PEI, a căror eligibilitate poate fi realizată după depunerea Cererii de finanțare;
 - cheltuielile cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane, exceptând mijloacele de transport utilizate de echipa GAL, precum și a celor menționate în capitolul asistență tehnică
 - cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile

- taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau eligibilă conform prevederilor specifice pentru instrumente financiare
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare

2.5 Principiile și criteriile de selecție ale proiectului

Proiectele prin care se solicită finanțare prin PS sunt supuse unui sistem de selecție, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție:

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în conformitate cu sistemul de punctare următor:

Principii/Criterii de selecție	Punctaj	Documente verificate
1. Principiul populației deservite	MAX 60 puncte	
1.1 Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori	Max 25 puncte	SF/DALI + inventar bunuri UAT/ asociațiile acestora înființate conform legislației naționale în vigoare – se va verifica în documentația tehnică lungimea drumului propus prin proiect raportat la lungimea totală a drumurilor de interes local de la nivelul solicitantului prevăzută în inventarul solicitantului
$\frac{L_d}{L_{com}} \times 25$ unde: L_d – Lungimea drumului propus prin proiect L_{com} – Lungimea totală a drumurilor de interes local de la nivelul solicitantului (UAT/asociațiile acestora înființate conform legislației naționale în vigoare) Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale	Max 25 puncte	
1.2 Populație care nu a mai fost deservită prin PNDR pentru același tip de investiție (același tip de infrastructură)	Max 20 puncte	Se va verifica dacă solicitantul sprijinului a mai beneficiat de finanțare în cadrul PNDR 2007-2013 și/sau PNDR 2014-2020 pentru o investiție similară (a mai beneficiat de finanțare pentru infrastructura rutieră de bază prin PNDR) Notă! Nu se va obține punctaj la acest criteriu în situația în care solicitantul a beneficiat de investiții în infrastructura rutieră de bază prin intermediul unei forme asociative (ADI) în perioada de programare 2007-2013 și/sau 2014-2020 sau în situația în care acesta va face parte din altă formă asociativă nou înființată
Solicitanți care nu au mai beneficiat de acest tip de investiție de finanțare în cadrul PNDR 2007-2013 și/sau 2014-2020. În cazul în care beneficiarul a mai avut contract semnat pe PNDR 2007-2013 și/sau 2014-2020 pe același tip de investiție (același tip de infrastructură) și a fost reziliat din motive obiective, nu ca urmare a unei nereguli identificate de către AFIR, acesta va primi punctajul maxim.	20 puncte	
1.3 Drumuri cu o structură rutieră nemodernizată	Max 15 puncte	Se va verifica dacă solicitantul sprijinului propune modernizarea
	15 puncte	

		unui/unor drum/uri de interes local cu o structură rutieră de pământ sau piatră, care reprezintă un procent de minim 70% din lungimea totală a drumului/drumurilor propuse prin proiect. Notă! Nu se va obține punctaj pentru drumurile care au o structură rutieră din beton sau asfalt.
2. Principiul asigurării accesului la căi rutiere principale sau alte căi de transport	MAX 20 puncte	
2.1 Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu diferite categorii de căi rutiere	Max 20 puncte	SF/DALI – se va verifica în documentația tehnică intersecția drumurilor propuse prin proiect cu alte căi de acces
Acces la drumuri naționale	8 puncte	Important: Punctajul maxim se poate atinge doar prin cumularea punctajului aferent fiecărui tip de intersecție. Precizare: Dacă drumul propus prin proiect realizează intersecția cu aceeași categorie de cale de acces în mai multe puncte, punctarea se va realiza o singură dată Exemplu: intersecția drumului propus prin proiect cu un drum național în două puncte diferite sau intersecția cu 2 drumuri naționale diferite, se va scora cu 8 puncte
Acces la drumuri județene	7 puncte	
Acces la drumuri comunale	5 puncte	
3. Principiul rolului multiplu	MAX 20 puncte	
3.1 Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu	Max 15 puncte	SF/DALI + HCL implementare proiect – se va verifica în documentația tehnică și în HCL agenții economici și/sau investițiile sociale deservite/deservite prin proiect
Proiecte care asigură accesibilizarea școlilor / grădinițelor / creșelor / unități medicale Notă! Punctajul se asigură prin accesibilizarea în mod direct a cel puțin uneia din categoriile menționate anterior	5 puncte	Important: Punctajul maxim se poate atinge doar prin cumularea punctajului aferent fiecărui subcriteriu
Proiecte care asigură accesibilizarea unui număr de minimum 2 agenți economici	5 puncte	
Proiecte care asigură accesibilizarea sediilor primăriilor / unităților de cult	5 puncte	

Notă! Punctajul se asigură prin accesibilizarea în mod direct a cel puțin uneia din categoriile menționate anterior		Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, pentru fiecare agent economic accesibilizat prin proiect. Se vor verifica certificatele constatatoare pentru agenții economici accesibilizați prin proiect. Certificatele constatatoare vor fi prezentate prin grija solicitantului finanțării nerambursabile și vor fi înscrise în Cererea de finanțare în rubrica Alte documente justificative. Se punctează doar investițiile propuse care asigură acces direct la amplasamentul agentului economic.
3.2 Proiecte care se execută pe tronsoane unde există rețele de apă/apă uzată executate	Max 5 puncte	SF/DALI – se va verifica în documentația tehnică existența infrastructurii de apă/apă uzată
Rețele apă și de apă uzată	5 puncte	Nota 1!
Rețele apă sau apă uzată	3 puncte	Se vor puncta și acele proiecte prin care se propune modernizarea drumurilor unde a fost executată (pusă în operă) infrastructura de apă și/sau apă uzată, după caz, fără a fi necesar ca rețeaua de apă și/sau apă uzată, după caz, să funcționeze. În acest sens, se va face dovada prin prezentarea unei situații de lucrări, asumată de dirigintele de șantier/recepție parțială a lucrărilor. Nota 2! La acest criteriu se va acorda punctajul maxim de 5 puncte, în situația în care prin proiect se propune exclusiv modernizarea unui/unor drum/drumuri prin care se asigură legătura între 2 localități (prin proiect nu sunt vizate și

		drumuri din interiorul localității), iar pe tronsonul/tronsoanele respective nu se vor realiza lucrări pentru infrastructura de apă/apă uzată. Verificarea se face pe baza asumării de către reprezentantul legal al solicitantului, însoțit de un document asumat de Operatorul Regional, prin care se confirmă faptul că nu vor fi efectuate lucrări de investiții în infrastructura de apă/apă uzată pe tronsoanele de drum propuse prin proiect. Notă 3! În situația în care prin proiect se propun tronsoane de drum care acoperă porțiuni unde este prezentă: Infrastructura de apă și apă uzată sau tronsoane între localități unde nu se vor realiza lucrări pentru infrastructura de apă/apă uzată (Nota 2!) și/sau infrastructură de apă sau apă uzată și/sau nu este prezentă infrastructura de apă/apă uzată, punctajul se va acorda proporțional cu lungimea acoperită de fiecare tip de infrastructură, raportat la lungimea totală a drumului/drumurilor propuse prin proiect. Ex: la o lungime totală propusă prin proiect de 11 km modernizați, 4 km prezintă infrastructură de apă și apă uzată și/sau tronsoane de legătură între localități unde nu se vor realiza lucrări pentru infrastructura de apă/apă uzată, 2 km prezintă doar un tip de infrastructură (apă sau apă uzat) și 5 km nu prezintă nici un tip de infrastructură.
--	--	--

		În acest caz, punctarea se va realiza astfel: $\frac{4}{11} \times 5 + \frac{2}{11} \times 3 + \frac{5}{11} \times 0 = 1,82 + 0,55 + 0 = 2,37 \text{ puncte}$
TOTAL	100 puncte	

Pragul de calitate prestabilit este de 30 de puncte și reprezintă punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanțare.

Criterii departajare:

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face descrescător în funcție de punctajul obținut la CS 1.1.

În cazul în care departajarea nu poate fi realizată prin aplicarea primului criteriu de departajare, aceasta se va realiza după valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

ATENȚIE! În cazul CS3.1 Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu, se va puncta și accesibilizarea unui after-school cu 5 puncte.

Totodată în cazul unităților de cult, se va puncta și accesibilizarea cimitirelor.

Pentru acordarea punctajului în ceea ce privește accesibilizarea agenților economici se va lua în calcul accesibilizarea sediului social sau a punctului de lucru.

ATENȚIE! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție, atât la faza de implementare a proiectului cât și în perioada de monitorizare, activități pentru care Cererea de finanțare a fost selectată pentru finanțare nerambursabilă, devin condiții obligatorii.

În situația în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plățile vor fi sistate, contractul de finanțare va fi reziliat și toate plățile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularității vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziția AFIR.

Atenție! Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanțare, să identificați, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întrunește și să-l menționați în Cererea de finanțare, secțiunea A6 „Date despre tipul de proiect și beneficiar”, subpunctul A6.3. Prescorare.

Cererile de Finanțare care au punctajul estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse.

Proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior.

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător, vor fi declarate neconforme și nu vor intra în etapa de selecție.

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Valoarea sprijinului va fi de maximum 1.000.000 euro/beneficiar.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 100%.

3.1 Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de finanțare

Dosarul Cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de anexele tehnice și administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 4 din prezentul Ghid, care vor fi depuse exclusiv online.

Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta.

Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid și este disponibil în format electronic, la adresa www.afir.ro.

3.1.1 Completarea Cererii de finanțare

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) conduce la respingerea Dosarului Cererii de finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de Finanțare completate olograf.

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

Există în Cererea de finanțare câmpuri obligatoriu de completat și validări. Completarea incorectă a Cererii de finanțare duce la imposibilitatea validării, semnării, încărcării și depunerii acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

În Cererea de finanțare, la lista E, se pot completa alte documente justificative ale proiectului, dacă sunt necesare. Pentru fiecare document va trebui să existe câte un pdf care să fie încărcat ulterior.

Atenție! Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, toate cererile de finanțare depuse la AFIR conțin *Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal*.

Solicitanții trebuie să dețină semnătură electronică calificată care în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 se bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii care se află în lista oficială a Uniunii Europene și care se regăsește la <https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>.

În cadrul Cererii de finanțare semnătura electronică trebuie creată EXCLUSIV cu ajutorul unei aplicații care permite semnarea fișierelor de tip pdf inteligent care conțin câmp dedicat pentru semnătură, precum Adobe Reader, având dispozitivul criptografic (token-ul) conectat la calculatorul/ laptopul semnatarului, sau utilizând un token virtual dacă furnizorul dumneavoastră v-a livrat unul.

ATENȚIE: Conform cunostințelor AFIR aplicațiile/serviciile de semnare la distanță care presupun încărcarea unui document în cadrul unei pagini web, iar apoi descărcarea acestuia în forma semnată disponibile pe piață NU permit semnarea documentelor de tip pdf inteligent care conțin câmp de semnătură, precum Cererile de Finanțare puse la dispoziție de AFIR.

De asemenea aceștia pot depune documentele anexă întocmite în nume propriu aferente Cererii de finanțare, semnate electronic cu o semnătură bazată pe certificat digital calificat. Documentele trebuie să fie semnate de solicitant pe PC/laptop cu Adobe Reader, iar semnătura trebuie să fie creată cu ajutorul unui dispozitiv criptografic (token) conectat la calculatorul/laptopul semnatarului. În cazul documentelor word emise de solicitant, acestea se pot exporta direct în PDF și semna electronic fără listare, în cazul documentelor emise de alte instituții/entități acestea se vor scana.

Atenție!

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, beneficiarul poate obține fonduri în avans, conform prevederilor REGULAMENTULUI (UE) 2021/2116 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 și respectiv, ale H.G. nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027.

Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans de până la 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională, conform art.10, alin.(1) din Hotărârea nr. 1570/2022 prin bifarea căsuței corespunzătoare în Cererea de finanțare.

Beneficiarul care nu a optat pentru obținerea avansului la data depunerii Cererii de finanțare, are posibilitatea de a solicita obținerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanțare FEADR, pe parcursul implementării proiectului cu condiția prezentării ordinului de începere a lucrărilor.

Conform art. 10, alin. (2) din Hotărârea nr. 1570/2022, plata avansului este condiționată de constituirea unei garanții în procent de 100% din valoarea avansului, prezentată, în cazul beneficiarilor publici, sub formă de scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție emisă de o instituție financiară nebanară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanției în Registrul special al Băncii Naționale a României.

Acordarea avansului va putea fi realizată în două variante, respectiv:

I. În două tranșe:

- Maxim 10% după semnarea contractului de finanțare;
- Diferența până la maxim 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională va fi acordată după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

II. O singură tranșă de până la maxim 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională va fi acordată după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de implementare prevăzute în contractul de finanțare.

Solicitanții trebuie să completeze Anexa "Indicatori de realizare propuși prin proiect" cu maximă atenție și seriozitate, ținând totodată cont de faptul că indicatorii propuși prin proiect trebuie să fie în concordanță cu obiectivele și realizările propuse prin proiect, așa cum sunt descrise în Studiul de Fezabilitate/DALI/ Documentele specifice atașate la Cererea de Finanțare.

De asemenea, stadiul atingerii obiectivelor (gradul de realizare) proiectului se va monitoriza periodic la momentul depunerii cererilor de plata.

3.1.2 Depunerea dosarului Cererii de finanțare

Pentru a depune cereri de finanțare online, solicitanții care nu au cont pe siteul www.afir.ro, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot

utiliza pentru încărcarea cererilor de finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

I. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser (ex: Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox) și accesarea adresei www.afir.ro. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.



II. Creare cont si/sau autentificare

Pentru logare se utilizează perechea nume utilizator-parolă obținute la crearea contului pe site urmat de acționarea butonului Autentificare.

În cazul în care nu dețineți un cont, accesați opțiunea Creare cont. Anterior creării unui cont pe site-ul AFIR trebuie să dețineți o adresă de e-mail validă.

După înregistrare, utilizatorul va primi un e-mail de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru încărcare

După autentificare, utilizatorul va avea posibilitatea accesării aplicației privind depunerea de proiecte și gestionarii celor existente în cont.

Prin selectarea sesiunii de depunere aferent domeniului de intervenție ce se dorește a fi accesat, utilizatorul va avea posibilitatea descărcării Cererii de finanțare în format pdf inteligent în vederea completării.

IV. Încărcarea Cererii de finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secțiuni:

1. Încărcarea formularului Cerere de Finanțare

La încărcarea Cererii de finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

- formularul Cererii de finanțare trebuie să fie redactat și semnat electronic.
- se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanțare, publicată pentru sesiunea respectivă.
- denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caracterele speciale “~ " # % & * : < > ? / \ { | } ”-

Atenție!

Pentru a preveni respingerea Cererii de finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de finanțare, solicitantul are responsabilitatea încărcării unei cereri de finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

În funcție de informațiile completate în Cererea de finanțare privind amplasarea proiectului – Regiune - Județ, se va stabili Centrul regional la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere de Finanțare .

2. Încărcare documente anexate Cererii de finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron.

Formatul fișierelor scanate trebuie să fie .pdf, cu o rezoluție de minim 200 dpi.

Recomandăm denumirea acestora conform listei documentelor din Cererea de finanțare (numărul și primele două-trei cuvinte).

După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

Atenție! La încărcarea online a proiectului solicitanții vor trebui să încarce toate documentele care au bifat pe coloana „Obligatoriu pentru toate proiectele”. În caz contrar proiectul nu se va putea depune online.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor se va acționa butonul Confirmare depunere, în vederea transmiterii acestuia către AFIR.

Alocarea numărului de ordine al Cererii de finanțare se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

Ulterior depunerii, pentru solicitanți, vor fi disponibile numai acțiunile privind vizualizarea detaliilor proiectului precum și funcționalități de afisare a istoricului acestuia.

Pentru detalii privind depunerea online se pot consulta instrucțiunile disponibile în format pdf/video.

Este strict interzisă utilizarea tuturor roboților sau scripturilor care colectează în mod automat resursele, folosirea programelor care imită caracteristicile unui utilizator uman sau care oferă un avantaj nedrept, și/sau folosirea de click-bots sau script-uri care execută click-uri în mod automat sau reproduc în alt mod comportamentul uman.

Este strict interzisă utilizarea simultană de locații multiple / ip-uri multiple pentru același User.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în *Sistemul de gestiune a documentelor*, în folder-ul proiectului, concomitent cu inițierea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Șef SIBA, pentru alocarea expertului care va verifica Cererea de finanțare .

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”, „Statusuri”.

3.1.3 Verificarea dosarului Cererii de finanțare

În acord cu prevederile naționale și cu cele comunitare în vigoare, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va introduce în etapa de evaluare a proiectelor, semnarea electronică a documentelor emise.

În acest sens, documentele aferente etapei de evaluare transmise de AFIR în format electronic către solicitanți, vor avea aplicate semnături electronice.

Verificarea cererilor de finanțare se face la:

- ☒ CRFIR pentru toate proiectele de investiții;
- ☒ AFIR nivel central, pentru proiectele incluse în eșantionul de verificare prin sondaj.

1. Încadrarea Cererii de finanțare în funcție de autoevaluarea scorului (pre-scoring)

Cererea de finanțare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate al lunii în care a depus Cererea de finanțare .

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate, vor fi declarate neconforme și nu vor intra în etapa de selecție.

Atenție!

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale își rezervă dreptul de a solicita documente sau informații suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în sistem online, iar răspunsul va fi transmis online.

2. Verificarea eligibilității Cererii de finanțare

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:

- ☒ verificarea eligibilității solicitantului;
- ☒ verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;
- ☒ verificarea bugetului indicativ al Cererii de finanțare.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele:

1. în cazul în care documentația tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenție) conține informații insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul ei, ori față de cele menționate în Cererea de finanțare sau documentele anexate;

2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective;

3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect;

4. în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare) sau omiterea

Atenție !

În cazul Cererilor de Finanțare verificate prin sondaj la AFIR – nivel central, informațiile suplimentare se vor cere numai pentru pct.1 , pct.3 și pct. 4 .

semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste curențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4. „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanțare”, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

3. Verificarea pe teren a cererilor de finanțare

Verificarea pe teren se realizează de către entitățile care instrumentează Cererea de finanțare , respectiv:

- ☒ CRFIR - pentru toate cererile de finanțare;
- ☒ AFIR nivel central - pentru proiectele incluse în eșantionul de verificare prin sondaj.

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative ale Cererii de finanțare și concordanța acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidențiate în etapa verificării administrative prin comparație cu realitatea de pe teren, pentru a se obține o decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție.

4. Verificarea criteriilor de selecție

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de finanțare , documentelor atașate acestuia și a anexelor la prezentul ghid.

Concluzia privind evaluarea Cererii de finanțare

În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a criteriilor de selecție, pot exista trei situații:

- ☒ proiectul este neeligibil;
- ☒ proiectul este eligibil și va avea un punctaj $\geq$ pragul de calitate lunar.
- ☒ Proiectul este neconform - sunt acele proiecte al căror punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât pragul de calitate lunar corespunzător.

5. Selecția proiectelor

Alocarea publică disponibilă a intervenției DR – 28 - Crearea /modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, aferentă sesiunii de depunere, criteriile de selecție, punctajele de selecție, pragurile de calitate lunare și modalitatea de repartizare a fondurilor neutilizate din cadrul unei componente către componenta/componentele supralicite sunt realizate la inițiativa AM PS cu consultarea prealabilă a Comitetului de Monitorizare.

Pentru fiecare sesiune de depunere se face un **ANUNȚ DE LANSARE A LICITAȚIEI** în care se vor prezenta: alocarea sesiunii, intervalul de depunere a cererilor de finanțare, pragul calitate prestabilit și pragurile de calitate lunare.

Solicitanții, la depunerea proiectului, completează obligatoriu în Cererea de finanțare câmpul aferent punctajului estimat (autoevaluare/prescoring).

Depunerea și evaluarea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se oprește înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse de la începutul sesiunii având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent etapei lunare respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 150% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile

Atenție !
Evaluarea criteriilor de selecție se face
numai în baza documentelor depuse odată
cu Cererea de finanțare .

calendaristice din fiecare etapă de depunere când depunerea proiectelor se realizează indiferent de nivelul plafonului.

Atenție! Proiectele al căror punctaj estimat de solicitanți va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective cât și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al componentei cu alocare financiară distinctă aferente unei intervenții, vor fi declarate neconforme. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării disponibile pentru selecția lunară ce reprezintă diferența dintre alocarea sesiunii și valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecție/contestații intermediare/lunare anterioare, valoarea publică totală a contestațiilor depuse aferente rapoartelor de selecție lunare publicate, după caz. Se va ține cont de necesitatea păstrării unei rezerve pentru finanțarea contestațiilor, în limita a 20% din alocarea sesiunii, după caz.

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în următoare ordine a criteriilor de departajare:

1. Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS 1.1.

2. În cazul în care departajarea nu poate fi realizată prin aplicarea primului criteriu de departajare, aceasta se va realiza după valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. După publicarea raportului de selecție intermediar/lunar pe pagina de internet AFIR, solicitanții au la dispoziție 7 zile lucrătoare începând cu ziua lucrătoare imediat următoare postării pe pagina de internet AFIR a raportului de Selecție pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării.

Solicitanții vor depune o singură contestație privind rezultatul evaluării pentru toate motivele de respingere (privitor la criteriile de eligibilitate și de selecție, valoarea eligibilă, intensitatea sprijinului, etc).

Urmare soluționării contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor va proceda astfel:

- a) pentru contestațiile depuse aferent unui Raport de selecție intermediar, vor fi selectate proiectele cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent Raportului de selecție intermediar respectiv, cu aplicarea criteriilor de departajare aferente intervenției. Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în așteptare și vor intra în competiție cu proiectele din Raportul de selecție lunar al etapei respective, după caz.
- b) pentru contestațiile depuse aferente unui Raport de selecție lunar vor fi selectate proiectele cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent etapei respective, cu aplicarea criteriilor de departajare aferente intervenției ori mai mare sau egal cu pragul de calitate lunar aferent etapei respective în situația în care valoarea publică totală a proiectelor selectate din raportul de selecție lunar aferent este mai mică decât alocarea disponibilă pentru selecția etapei stabilită conform art. 8 alin. (2), din *Regulament de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare și soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul Strategic PAC 2023-2027 (PS 2023-2027)*, aprobat prin [OMADR nr. 407/2023](#), după caz.

Urmare publicării raportului de contestații lunar, există posibilitatea întocmirii unui *Raport de selecție aferent etapei pentru care au fost finalizate contestațiile*, după caz, conform *Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare și soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul Strategic PAC 2023-2027 (PS 2023-2027)*, aprobat prin OMADR nr.407/2023.

Atenție!

Procesul de selecție și procesul de SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR se desfășoară potrivit OMADR nr. 407/2023 privind „Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare și soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente

intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul Strategic PAC 2023-2027 (PS 2023-2027)”, în vigoare la momentul lansării sesiunii, publicat pe site-ul www.madr.ro și www.afir.ro.

Retragerea Cererii de finanțare se poate efectua online prin completarea, semnarea formularului de retragere de către solicitant/ reprezentant legal, formular ce va fi scanat și transmis online. Solicitanții pot să-și retragă în orice moment Cererile de finanțare.

Atentie!

Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare!

3.2 Contractarea fondurilor

După aprobarea Raportului de selecție/Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanțare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecție prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de Finanțare”.

Un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării se constată neconcordanțe între documentele depuse online și cele din dosarul original a Cererii de finanțare.

În vederea încheierii Contractului de Finanțare în termen de maxim 3 luni, de la transmiterea Notificării privind selectarea cererii de finanțare, solicitantul va depune la CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele documente, cu caracter obligatoriu:

1. Dosarul original după care s-a scanat, pentru conformitatea documentelor încărcate online.

Solicitanții prezintă la contractare exemplarul original al Cererii de finanțare și a documentelor anexe în original, pentru confirmarea documentelor încărcate online.

Solicitanții vor prezenta în dosarul pe suport de hârtie doar documentele care au fost scanate, pentru probarea conformității cu documentele încărcate online. Anexa 1 sau documentele originale emise de solicitant, convertite în PDF și semnate electronic de către reprezentantul legal, nu mai trebuie listate și atașate, în dosarul pe suport hârtie. În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii contractului de finanțare și/sau între documentele încărcate on-line și documentele depuse pe suport de hârtie, care pot afecta criteriile de selecție sau condițiile de eligibilitate, Cererea de finanțare se va declara neeligibilă/neselectată pentru finanțare, cu consecința neîncheierii contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.

2. Graficul de eșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale);

3. Adresa emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea și adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR).

4. Declarație prin care reprezentantul legal al beneficiarului își exprimă consimțământul ca AFIR să solicite instituției abilitate conform legii (IGPR), **extrasul de pe cazierul judiciar** pentru întreprindere și pentru reprezentantul legal (declarația se solicită doar în situația în care s-a înlocuit reprezentantul legal înainte de semnarea contractului de finanțare și trebuie să fie semnată de noul

reprezentant legal). În situații excepționale notificate de AFIR (certIFICATELE ÎN CAUZĂ NU POT FI OBTINUTE DE AFIR), cazierul judiciar va fi solicitat beneficiarului.

5. Declarație prin care reprezentantul legal al beneficiarului își exprimă consimțământul ca AFIR să solicite ANAF **certificatul de atestare fiscală și cazierul fiscal al beneficiarului** (se solicită doar în situația în care s-a înlocuit reprezentantul legal înainte de semnarea contractului de finanțare și trebuie să fie semnată de noul reprezentant legal). În situații excepționale notificate de AFIR (certIFICATELE ÎN CAUZĂ NU POT FI OBTINUTE DE AFIR), cazierul fiscal și certificatul de atestare fiscală vor fi solicitate beneficiarului.

6. Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului;

7. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere (dacă este cazul);

8. Graficul de esalonare anuală a platilor, inclusiv cea pentru decontarea T.V.A(unde este cazul), asumat de beneficiar

Proiectul tehnic se va depune spre avizare la AFIR după semnarea contractului de Finanțare și până cel târziu la prima tranșă de plată.

În caz de neprezentare a documentelor de către solicitant în termenul precizat în Notificarea AFIR privind selectarea Cererii de finanțare sau în cazul în care acesta se regăsește înregistrat în evidențele AFIR cu debite sau nereguli, Agenția nu va încheia Contractul de Finanțare.

ATENȚIE! Beneficiarul este obligat să respecte Graficul de eşalonare anuală a plăților asumat prin Contractul de Finanțare, pe toată durata de implementare a proiectului, în caz contrar fiind sancționat conform prevederilor Contractului de Finanțare și ale Instrucțiunilor de plată.

Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de către beneficiar în vederea contractării este de 3 luni de la transmiterea notificării de selecție a proiectului.

Termenul maxim pentru depunerea primei tranșe de plată însoțită de documente justificative este de 6 luni (achiziții simple)/12 luni (construcții-montaj) de la semnarea contractului de finanțare.

În vederea semnării contractului de finanțare, în baza acordului reprezentantului legal pentru consultarea bazei de date a IGPR și ANAF, AFIR obține extrasul de pe cazierul judiciar pentru reprezentantul legal și cazierul fiscal pentru solicitant.

În situații excepționale, notificate de AFIR (AFIR nu poate consulta baza de date a celor două instituții), documentele menționate vor fi solicitate beneficiarilor în etapa de contractare, înainte de semnarea contractului de finanțare.

Atenție!

În vederea încheierii Contractului de finanțare, AFIR informează toți solicitanții care au proiecte selectate pentru contractare că reprezentanții legali trebuie să dețină semnătură electronică în vederea semnării contractului de finanțare.

Contractul urmează a fi încheiat electronic, după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, iar în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea pe e-mail a contractului de finanțare însoțit de anexe și documentele atașate, beneficiarul va transmite Autorității Contractante, prin intermediul platformei informatice, contractul de finanțare însoțit de anexe și documentele atașate semnate electronic de către reprezentantul legal.

În cazul în care beneficiarul nu acceptă finanțarea nerambursabilă, nu depune documentele obligatorii necesare în etapa de contractare a proiectului ori nu transmite contractul de finanțare semnat electronic și nu notifică AFIR în această perioadă, se consideră că beneficiarul renunță la sprijinul financiar.

Proiectul tehnic de execuție se va depune spre avizare la AFIR după încheierea contractului de finanțare, și până la prima tranșă de plată.

Proiectul tehnic va fi încărcat online și se va depune de solicitant la sediul CRFIR într-un exemplar în format letric.

CRFIR va verifica conformitatea Proiectului Tehnic (P.Th.) cu Studiul de Fezabilitate (SF)/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), completând în acest sens Fișa de verificare a conformității P.Th. cu SF/DALI în termen de 10 zile (20 zile în cazul în care sunt necesare clarificări).

Durata de execuție a Contractului de Finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj.

Durata maximă de execuție prevăzută în contractul de finanțare poate fi prelungită dacă, la momentul solicitării, beneficiarii au încasat plăți de minimum 45%, fără a fi luat în calcul avansul primit, și cu aplicarea penalităților prevăzute în contractul de finanțare.

Durata de execuție prevăzută în contractele de finanțare se poate suspenda după notificarea și cu avizul AFIR, în situația în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora sau pentru circumstanțe excepționale constatate.

Precizări referitoare la durata de valabilitate și de monitorizare a contractului de finanțare:

Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, la care se adaugă **5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți** efectuate de Autoritatea Contractantă.

Odată cu depunerea Cererii de finanțare, se înțelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce privește publicarea pe site-ul AFIR a datelor de contact (denumire, adresă, titlu și valoare proiect) referitoare la solicitant și la Cererea de finanțare a acestuia.

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI.

Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans de până la 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă, la data depunerii Cererii de finanțare sau după semnarea contractului de finanțare, pe parcursul implementării proiectului cu condiția

Atenție!

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului.

prezentării ordinului de începere a lucrărilor. Avansul se acordă la solicitarea beneficiarului după semnarea Contractului de finanțare, conform art. 10, alin.(1) din Hotărârea nr. 1570/2022.

Acordarea avansului va putea fi realizată în două variante, respectiv:

III. În două tranșe:

- Maxim 10% după semnarea contractului de finanțare;
- Diferența până la maxim 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională va fi acordată după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

IV. O singură tranșă de până la maxim 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională va fi acordată după emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Plata avansului este condiționată de constituirea unei garanții în procent de 100% din valoarea avansului, prezentată în cazul beneficiarilor publici, sub formă de scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție emisă de o instituție financiară nebanară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanției în Registrul special al Băncii Naționale a României.

În cazul în care instituția financiară nebanară care a emis scrisoarea de garanție este radiată din Registrul special al Băncii Naționale a României, beneficiarul AFIR este obligat să prezinte anterior expirării duratei de execuție a contractului, în conformitate cu prevederile specifice din procedurile de lucru, o altă scrisoare de garanție emisă în aceleași condiții, valabilă până la expirarea duratei de execuție a contractului.

În cazul beneficiarilor AFIR ale căror scrisori de garanție au fost eliberate de instituții financiare bancare, care nu mai pot desfășura activitatea specifică în domeniul emiterii de garanții bancare sau din alte motive de legalitate, au obligația să prezinte anterior expirării duratei de execuție a contractului, în conformitate cu prevederile specifice din procedurile de lucru, o altă scrisoare de garanție emisă în aceleași condiții prevăzute la art. 10 alin. (2) din HG nr. 1570/2022, valabilă până la expirarea duratei de execuție a contractului. Neîndeplinirea acestor condiții conduce la rezilierea contractului de finanțare și recuperarea sprijinului financiar acordat.

Garanția financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului și devine parte integrantă din contractul de finanțare.

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și AFIR. Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de implementare prevăzute în contractul de finanțare.

Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă cuprinsă între data cererii de acordare a avansului și data expirării duratei de execuție a contractului. La momentul finalizării proiectului și ulterior stabilirii faptului că valoarea cheltuielilor autorizate la plată depășește valoarea avansului acordat, garanția financiară poate fi eliberată.

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans și solicită prelungirea perioadei maxime de execuție aprobate prin contractul de finanțare, este obligat ca, în vederea prelungirii duratei de execuție inițiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebanară(înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanției în Registrul special al Băncii Naționale a României), care să acopere întreaga perioadă de execuție solicitată la prelungire.

În cazul în care beneficiarul nu prezintă Autorității Contractante dovada prelungirii termenului de valabilitate a garanției cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea valabilității acesteia, Autoritatea Contractantă va proceda la executarea garanției.

Atenție!

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/și să modifice substanțial investiția realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare

- ✓ Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuție a acestuia stabilită prin contract și nu poate avea efect retroactiv.
- ✓ Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, cu excepția situațiilor în care intervin modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.
- ✓ Beneficiarul poate efectua modificări tehnice și financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă inițial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile, inclusiv în cazul modificărilor legate de utilizarea disponibilului rezultat ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții și care nu au implicații financiare asupra valorii totale eligibile/ nerambursabile a contractului de finanțare. Beneficiarul va transmite AFIR bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoțit de devizul general și devizul pe obiecte refăcute, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia, fără a fi necesară amendarea contractului de finanțare prin act adițional.
- ✓ Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional sau la solicitarea Autorității Contractante.
- ✓ Beneficiarul va trebui să respecte pe toată durata contractului, condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție înscrise în Cererea de finanțare, aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă.

În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal, beneficiarul va prezenta inclusiv declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal și declarația prin care este exprimat

consimțământul ca AFIR să solicite instituțiilor abilitate conform legii, extrasul de pe cazierul judiciar, declarații ce vor fi semnate de noul reprezentant legal.

În cazul aprobării sau modificării PT, beneficiarul va prezenta și originalul PT pentru a se confrunța cu copia scanată transmisă prin sistemul on-line.

3.3 ACHIZIȚIILE

Achizițiile se vor desfășura respectând legislația națională în vigoare, specifică achizițiilor publice precum și Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PS PAC 2023-2027 ce se vor anexa contractului de finanțare.

Pentru a facilita buna desfășurare a procedurilor de achiziții, beneficiarii vor folosi modelul de **Instrucțiuni pentru ofertanți**, care se regăsește în **Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PS** anexate la contractul de finanțare.

Solicitanții notificați în urma aprobării rapoartelor de selecție din care rezultă că proiectul este selectat pentru finanțare, **pot opta** pentru demararea procedurilor de achiziții înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR cu condiția respectării prevederilor manualului de proceduri, menționând în conținutul documentațiilor de atribuire **o clauză suspensivă** (prezentată în cadrul Instrucțiunilor privind achizițiile publice anexate la contractul de finanțare) care să condiționeze încheierea și executarea contractului de achiziție, de încheierea contractului de finanțare a proiectului cu AFIR.

Atenție!

Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziții servicii din INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARIII postat pe pagina de internet AFIR.

Contractele de achiziție publică a Studiului de fezabilitate (SF) sau a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) vor conține, în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul se obligă să cedeze autorității contractante, în mod exclusiv și în totalitate, drepturile patrimoniale de autor asupra SF/DALI.

Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor.

Pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție (PT), în cazul în care, operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții/sau alte documentații tehnice ce stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de ofertant/asociat/subcontractant/tert susținător, acesta trebuie să aducă la cunoștința autorității contractante (comisiei de evaluare) această stare de fapt, și să prezinte o declarație din care să rezulte *că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora (SF/DALI, alte documentații tehnice) nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese.*

Beneficiarul a cărui investiție cuprinde construcții montaj, nu poate demara execuția lucrărilor fără avizul favorabil din partea AFIR privind verificarea proiectului tehnic.

Regimul conflictului de interese:

În contextul derulării achizițiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute în capitolul II, secțiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare. Cu titlu exemplificativ, reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese, următoarele:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre

ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

f) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție (art. 14 din OUG 66/2011 *privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora*, cu modificările și completările ulterioare).

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare.

3.4 PLATĂ

Beneficiarul va depune Dosarele cererilor de plată în conformitate cu Graficul de eșalonare anuală a plăților asumat prin Contractul de finanțare.

Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al **rambursării cheltuielilor eligibile** efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

În termen de maximum 1 an calendaristic de la semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să prezinte următoarele:

~ **Proiectul tehnic,**

- ~ **Dosarul Cererii de Plată pentru prima tranșă de plată,**
- ~ **Documentul final de mediu (Clasarea notificării / Decizia etapei de încadrare, ca document final/Acord de mediu, emis de autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare), dacă nu a fost depus odată cu Cererea de Finanțare.**

În situația în care beneficiarul nu prezintă documentele menționate mai sus în termenul prevăzut procedural, Contractul de Finanțare se reziliază.

În situația în care se aprobă prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 36 de luni, după caz, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată.

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Graficul de eşalonare anuală a plăților distinct pentru TVA.

Dosarul Cererii de Plată se depune on-line de beneficiar conform procedurilor de lucru AFIR în vigoare la momentul depunerii. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCȚIUNILE DE PLATĂ (Anexă la Contractul de finanțare).

Atenție!

TVA-ul de la bugetul de stat se acordă conform prevederilor legislației în vigoare.

Utilizarea semnăturii electronice pe formularele de plată aferente proiectelor de investiții depuse pe această intervenție este obligatorie.

Beneficiarii finanțărilor PS trebuie să completeze electronic formularele de plată și să le încarce în sistemul electronic prin intermediul paginii de internet a AFIR. Aplicația nu va mai solicita și încărcarea documentului tipărit, semnat olograf și scanat.

Beneficiarii prezintă cererea eligibilă pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, în cazul proiectelor pentru investiții în achiziții simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni, în cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții-montaj, de la data semnării contractului de finanțare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 3 luni, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare și cu prezentarea de către beneficiar a dovezii demarării implementării proiectului.

Se consideră depusă în termen cererea de plată și/sau solicitarea de prelungire care au/a fost depuse/depusă cel mai târziu în ultima zi a lunii în care este stabilit a se împlini termenul indicat anterior.

Nedepunerea cererii de plată în termenele menționate are ca efect rezilierea contractului de finanțare.

Termenul limită de efectuare a plăților către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată.

Atenție!

Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima tranșă de plată prevăzute de art. 16 din H.G. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu completările și modificările ulterioare

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de finanțare

Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt:

1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, întocmit/ă conform legislației în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Notă! La DALI se va atașa inclusiv Expertiza tehnică/Raportul de expertiză tehnică precum și atestatul expertului tehnic.

Pentru respectarea rezonabilității prețurilor, proiectantul va avea în vedere încadrarea cheltuielilor totale eligibile din bugetul proiectului/km în costurile totale medii pe km de investiție în euro din Anexa 4 la prezentul Ghid în funcție de Tipurile de drumuri descrise în Anexa 4. Drumurile cu alte dimensiuni sau cu altă structură a sistemului rutier se vor asimila categoriilor celor mai apropiate.

-Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la adresa:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-ron.ro.html din data întocmirii devizului general al Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții.

- În conformitate cu H.G. nr. 742/13.09.2018 Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții va avea anexat referatul de verificare tehnică.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanțare, eliberată în condițiile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Atenție! În cazul în care Certificatul de urbanism s-a emis în format digital fiind semnat cu semnătură electronică calificată/avansată se va încărca în sistem fișierul în format pdf semnat digital de către emitent.

3.1 Extras de carte funciară din care să reiasă intabularea în domeniul public a dreptului de proprietate asupra bunului pentru unitatea administrativ teritorială (terenului pe care urmează a se realiza investiția și/sau a drumului de interes local) care face obiectul Cererii de finanțare pentru unitatea administrativ-teritorială.

AFIR va obține Extrasul de Carte Funciara aferent imobilului (teren/clădire) pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitant în Cererea de finanțare în secțiunea dedicată.

Important!

În Cererea de finanțare trebuie specificat numele proiectului/ investiției așa cum este menționat în Certificatul de Urbanism.

Important!

Sunt acceptate documentele și documentațiile elaborate și asumate în domeniile construcții, arhitectură și urbanism semnate și asumate prin semnătură electronică, conform prevederilor O.U.G. nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.

Pentru verificarea condiției de eligibilitate referitoare la proprietatea/administrarea terenului/bunului se va depune fie extrasul de carte funciară, fie Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UAT-urilor.

ATENȚIE:

În vederea acordării punctajului de la criteriul CS 1.1 beneficiarul va depune obligatoriu Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UAT-urilor ultima formă aprobată.

3.2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UAT-urilor

Se va atașa inventarul bunurilor aparținând domeniului public al UAT atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

În cazul în care inventarul bunurilor unui UAT nu a fost atestat înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, atunci se va prezenta și Hotărârea de Consiliu Local privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, întocmită conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Important!

HCL de modificare și/sau completare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al UAT sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în condițiile legii.

În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să anexeze la inventarul aprobat și documentul 3.3.

3.3. Hotărârea Consiliului Local privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale (modificării și/sau completării acestuia), în care se regăsesc și drumul/drumurile propuse în proiect.

HCL de actualizare inventar se va întocmi conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al UAT sau detalierii unei/unor poziții globale existente, clasificării unor drumuri neclasificate sau reclasificării din alte drumuri, publice sau private.

4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul asociațiilor înființate conform legislației naționale pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea următoarelor puncte (*obligatorii*):

- necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;
- angajamentul de a include în categoria activelor proprii activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului și de a le utiliza pentru activitatea care a beneficiat de finanțare, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți;
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.);
- agenții economici (datele de identificare, adresa) și/sau școlile / grădinițele / creșele / afterschool / unitățile medicale(denumire și adresa) și/sau sediile primăriilor / unităților de cult/cimintir(denumire și adresa), după caz, deserviți direct de investiție;
- nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ asociațiilor înființate conform legislației naționale/pentru relația cu AFIR în derularea proiectului;

Important!

Solicitanții publici au obligația de excludere a oricărei contribuții publice directe de la Bugetul de stat pentru investițiile care urmează a se realiza, plățile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea planul financiar.

- angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.

5.1. Certificat de înregistrare fiscală

5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor, definitivă și irevocabilă/ **Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor (în cazul asociațiilor înființate conform legislației naționale)**

și

5.2.1. Actul de înființare și statutul asociațiilor înființate conform legislației naționale

6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR)

7. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.

8. Documentul emis de ANPM, dacă solicitantul îl deține:

Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nici evaluării adecvate)/Acordul de mediu emis de autoritatea teritorială competentă de protecția mediului conform Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care solicitantul nu deține documentul final la momentul depunerii Cererii de finanțare, termenul maxim de prezentare a documentului emis de ANPM va fi precizat în contractul de finanțare, în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, termen care va curge de la data semnării contractului de finanțare.

9. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENȚIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare.

4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR

Dosarul CERERII DE FINANȚARE:

Cererea de finanțare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potențialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obținerii finanțării); link www.afir.ro

Contractul de Finanțare – Anexa 2 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile); link www.afir.ro

Dosarul CERERII DE PLATĂ:

Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului); link www.afir.ro

Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declarația de cheltuieli, raportul de execuție etc); link www.afir.ro

Grafic de eşalonare anuală a plăților asumat prin Contractul de Finanțare(document care prevede perioadele estimative de depunere a tranșelor de plată precum și procentele minime de plată stabilite de AFIR pentru fiecare an de implementare); link www.afir.ro

Declarații de bunuri/servicii/lucrări/actualizări/diverse și neprevăzute); link www.afir.ro

Raportul de execuție (document care prevede realizările fizice și cele financiare); link www.afir.ro

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, www.afir.ro, puteți consulta și descărca:

- ✓ Fișa intervenției (DR 28 – Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural);
- ✓ Actele normative utile (Informații utile – Acte normative – Legislație specifică FEADR).

TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE AFIR POT FI CONSULTATE ȘI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A AFIR (www.afir.ro – INVESTIȚII PRIN FEADR – Intervenția DR 28 - Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural) SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE AFIR DIN ȚARĂ.

4.3 DICȚIONAR

Agent economic – operator economic;

Beneficiar – persoană juridică care a realizat un proiect de investiții și care a încheiat un contract de finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cerere de Finanțare – cererea prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil în temeiul Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013, elaborată în conformitate cu ghidurile specifice pentru finanțarea activităților care fac obiectul proiectului. Cererea se completează electronic și se depune online la AFIR de către beneficiar în cadrul licitației de proiecte pentru aprobarea contractului de finanțare a proiectului de investiții în vederea obținerii finanțării nerambursabile;

Cerere de plată/rambursare – cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită agenției de plată virarea sumelor, în baza contractului de finanțare/deciziei de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru finanțarea activităților care fac obiectul proiectului;

Cofinanțare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiție prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;

Construcție drum – totalitatea lucrărilor necesare realizării acestuia din care fac parte: lucrările de terasamente, lucrările de consolidare la terenul de fundare al terasamentelor, complexul rutier, lucrările de artă (podețe, poduri, pasaje, viaducte, tuneluri), ziduri de sprijin, drenuri și alte dotări ale drumului.

Derulare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Dosarul Cererii de finanțare – Cererea de finanțare împreună cu documentele anexate.

Drumuri de interes local – drumuri care aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află și pot fi clasificate ca:

- a) drumuri comunale, care asigură legăturile:
- (i) între reședința de comună și satele componente sau cu alte sate;
 - (ii) între oraș și satele care îi aparțin, precum și cu alte sate;
 - (iii) între sate;
- b) drumuri vicinale - drumuri ce deserveșc mai multe proprietăți, fiind situate la limitele acestora;
- c) străzi - drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătura, uliță etc.

Eligibilitate – îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de finanțare și Contractul de finanțare pentru FEADR;

Evaluare proiect - reprezintă actul procedural ce cuprinde verificarea eligibilității și scorarea/punctarea proiectului, finalizat cu decizia de încadrare a proiectului în una din următoarele situații: neeligibil/neconform/eligibil fără finanțare/selectat pentru finanțare/retras.

Extindere drum – amenajarea complexă a unui drum existent, prin sistematizarea elementelor geometrice și respectiv prin realizarea cel puțin a unei benzi suplimentar celei/celor existente.

Fișa intervenției – document ce descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipurile de investiție, categoriile de beneficiari eligibili și tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a **intervenției** DR 28 - **Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural** și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției conform proiectului aprobat de AFIR;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Intervenție – un instrument de sprijin însoțit de un set de condiții de eligibilitate specificate în PS 2023-2027 pe baza unui tip de intervenție FEADR prevăzut în regulamentul PS și definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);

Modernizare drum – reprezintă amenajarea complexă a unui drum existent, prin sistematizarea elementelor geometrice și aplicarea unei îmbrăcămînți moderne în cadrul unui sistem rutier dimensionat conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Potențial beneficiar – persoană juridică care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse prin PS) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanțare cu AFIR;

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare.

Solicitant – persoană juridică, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanțare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

Abrevieri:

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

AM-PS – Autoritatea de management – Planul Strategic;

ANPM – Agenția Națională pentru Protecția Mediului;

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel național există 8 centre regionale);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;

MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

PS – Planul Strategic PAC 2023-2027. Planul strategic PAC 2023-2027 reprezintă documentul programatic, în sensul art. 104 din regulamentul PS, în care sunt prevăzute intervențiile și sumele alocate României din FEADR, care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie de punere în aplicare.

4.4 AFIR ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetățean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanțare a intervențiilor din cadrul PS, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanțarea propriilor proiecte de investiții pentru dezvoltare rurală.

AFIR vă stă la dispoziție de Luni până Joi între orele 8:30 și 17:00, iar Vineri între orele 8:30 și 14:30 pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a PS, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PS.

Experții AFIR vă pot acorda, în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informație necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Însă, nu uitați că experții AFIR nu au voie să vă acorde consultanță privind realizarea proiectului.

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveți o plângere, o reclamație sau o petiție privind o situație care intră în aria de competență a AFIR.

De asemenea, dacă considerați că sunteți nedreptățit, defavorizat sau sesizați posibile neregularități în derularea PS, nu ezitați să vă adresați în scris Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru soluționarea problemelor.

Pentru a reclama o anumită situație sau pentru a sesiza eventuale neregularități informați-ne în scris. Trebuie să țineți cont că pentru a putea demara investigațiile și aplica eventuale sancțiuni, reclamația sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conțină informații concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamație sau sesizare.

Pentru a afla detalii privind condițiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și investițiile care sunt finanțate prin FEADR, consultați acest Ghid. Dacă doriți informații suplimentare puteți să consultați secțiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.ro> Comunicare > Întrebări frecvente) sau să formulați întrebări către departamentul de relații publice din cadrul AFIR. Menționăm faptul că în secțiunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la spețe concrete care au aplicabilitate generală, fiind astfel de interes pentru mai mulți potențiali beneficiari.

* * *

*AFIR, prin cele 8 Centre Regionale ,
vă poate acorda informațiile
necesare pentru a solicita
finanțarea proiectului
dumneavoastră.*

*Dacă doriți să obțineți informații sau
considerați că sunteți defavorizat în
accesarea fondurilor europene
scireți-ne!*

**București, Str. Știrbei Vodă, nr. 43,
sector 1**

reclamatii@afir.info

www.afir.ro

www.facebook.com/afir.info

0728.107.516